

Client : ENTECH HIGH VOLTAGE Vannes

Numéro d'offre : Q42-2508667-02

Date : 03/11/2025

Projet : I-TT-DDB-I PV - A_24_1224 - ENTECH Vannes 56

Contact : Thomas Cirot

Ormazabal France

Siège social : 34 rue de la fédération 75015 Paris

Réf. : Q42-2508667-02
Projet : PDL PV - A_24_1224

À l'attention de : Damien DREAN

ENTECH HIGH VOLTAGE Vannes
Pépinière d'Entreprises Le Prisme - Place Albert Einstein – CP 20-
56038 VANNES CEDEX
E-Mail : damien.drean@entech-se.com
Téléphone :

Ingénieur d'Affaires :
Thomas Cirot
Téléphone: +33 660 803 518
E-Mail : tci@ormazabal.com

Notre réf. : Q42-2508667-02
Nom du Projet : PDL PV - A_24_1224

Madame / Monsieur,

Nous vous remercions pour votre consultation du 03/11/2025 et vous prions de trouver, ci-après, notre proposition technique et commerciale.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Sincères salutations,

Thomas Cirot
Téléphone : +33 660 803 518
E-Mail : tci@ormazabal.com

1. Prix et descriptif

Référence	Unité	Montant	Montant unitaire	Montant total (EUR)
Tableau HTA seul - I-TT-DDB-I - Arrivées ENEDIS à gauche	1		49 444,24	49 444,24
UF II* C13-100 - Interrupteurs	1			
UF *TT* - Transformateur de Tension	1			
UF *DDB* - Disjoncteur Départ Barre	1			
UF *I* (HT/BT/TR) C13-200 - Interrupteur	1			
Calibres des TC 100-200	1			
Contacts auxiliaires Fusion fusibles : O/F pour UF TT	1			
Relais de protection de découplage C15-400 sur UF TT - REU615	1			
Relais de protection C13-100 et PWH sur UF DDB - REF 615	1			
Motorisation UF DDB	1			
Tôle de fermeture Droite des tableaux avec cellule DDB	1			
Comparateur de Phases SPC-EDF	1			
Support poignée de manœuvre	1			
Jeu de 3 Fusibles NF 6,3A à percuteur	1			
Délai de livraison : 19 semaines à ce jour selon chapitre 4.2 (hors semaines de fermeture d'usine)	1			
			TOTAL	49 444,24

Nos prix sont exprimés en euros Net Hors Taxes

Information concernant l'utilisation des gaz fluorés

Le règlement (UE) 2024/573 du Parlement Européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, entré en vigueur le 11 mars 2024, restreint l'installation d'appareillages de commutation jusqu'à 24 kV contenant des gaz fluorés à compter du 1er janvier 2026.

Ce règlement établit une série d'exemptions et/ou d'exceptions sur lesquelles Ormazabal peut vous fournir des informations détaillées.

Hors prestations projets ENR :

- | | |
|---|--|
| -toiture spécifique | -fourniture qualimetre Enedis |
| -bardage ou parement | -UPS |
| -parois coupe-feu | -CONSUEL |
| -filtre HTA | -exploitation provisoire |
| -supervision (gestion PO/QO, gestion $Q=f(U)$, page web ...) | -mise à la terre du poste + mesure de la terre |
| -gestion DEIE + réenclenchement automatique | -coffret protection telecom |

A propos du CONSUEL

Il appartient à l'installateur qui réalise le réseau de terre et qui le raccorde au poste de signer le certificat poste HTA (imprimé SC 114).

L'organisme d'inspection (accrédité par le Cofrac selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine électrique) rédige le rapport DRE 151 et le remet à l'installateur qui a signé le certificat poste HTA.

Le certificat poste HTA et le rapport DRE 151 doivent être transmis par l'installateur au CONSUEL.

CONSUEL retourne le certificat poste HTA revêtu du visa de CONSUEL à l'installateur qui doit ensuite le remettre à Enedis.

Pour les comptages BT ENR

Les éléments ci-dessous doivent être récupéré auprès du GRD et nous être livrés au plus tard 5 semaines avant la livraison du poste :

- Transformateurs de courant basse tension**
- Coffret de comptage**
- Coffret de shuntage**
- Transformateur de tension 400V/100V**

2. Descriptions techniques

Tableau HTA seul - I-TT-DDB-I - Arrivées ENEDIS à gauche

1 Unité| UF II* C13-100 - Interrupteurs

Tableau HTA ORMAZABAL type CGMCOSMOS à isolation intégrale

Présentation

Veuillez noter que le tableau HTA ORMAZABAL que nous vous proposons est constitué de cellules modulaires et compactes de type CGM Cosmos à isolation Intégrale dans le SF6.

PRINCIPE DE L'ISOLATION INTEGRALE ou A CHAMP ELECTRIQUE DIRIGÉ :

Tous les éléments de coupure et de sectionnement, de connexion, jeu de barres, puits fusibles HTA et leurs connexions sont intégrés dans une cuve en acier inoxydable remplie de gaz SF6, entièrement étanche et scellée à vie, rendant l'ensemble **insensible à l'environnement**.

Cette cuve reliée au potentiel de terre constitue une protection contre les agressions externes physiques (inondation, poussières, etc.). De par sa liaison équipotentielle, les champs électriques sont confinés à l'intérieur de la cuve procurant ainsi la suppression de toutes décharges partielles à l'extérieur.

Les tableaux HTA à Isolation intégrale dans le SF6 permettent de disposer d'une installation sûre capable de transiter l'énergie avec un haut niveau de sécurité des personnes, des biens et équipements.

Ce palier technique d'appareillage a été appliqué par ORMAZABAL dès 1992. Grace à un partenariat étroit avec notre groupe, EDF l'a imposé sur son réseau en novembre 2002 en éditant la spécification HN 64 S-52. Il se généralise aujourd'hui à l'ensemble des installations clients relevant de la NFC 13-100 et NFC 13-200 et des règles de raccordements définies par le gestionnaire du réseau.

Il remplace avantageusement les équipements modulaires à isolation et connexion dans l'air sensible à la pollution industrielle et aux inondations. En effet dans ces équipements dans l'air, en présence d'humidité et du mélange air/poussières obtenu par condensation, le champ électrique génère des décharges partielles (effluves). Ces effluves ont pour effet la dégradation des isolants, l'oxydation des pièces métalliques par production d'ozone, l'abaissement de la rigidité diélectrique du milieu et par suite l'interruption de la continuité de fourniture d'énergie électrique.

Les tableaux à isolation intégrale ORMAZABAL sont donc parfaitement adaptés aux processus qui exigent un haut niveau de qualité d'alimentation électrique : absence de microcoupure (pas de claquage d'isolant), longue durée de vie et absence de maintenance des parties actives.

De surcroit, les qualités isolantes du SF6 ont permis de concevoir des cellules de largeur inférieure à celles de technologie moins avancée.

L'ensemble des composants de ces tableaux ORMAZABAL est réalisé selon des procédés industriels certifiés selon les normes ISO 9001 et 14001.

LIAISON INTER - UNITÉS FONCTIONNELLES (UF)

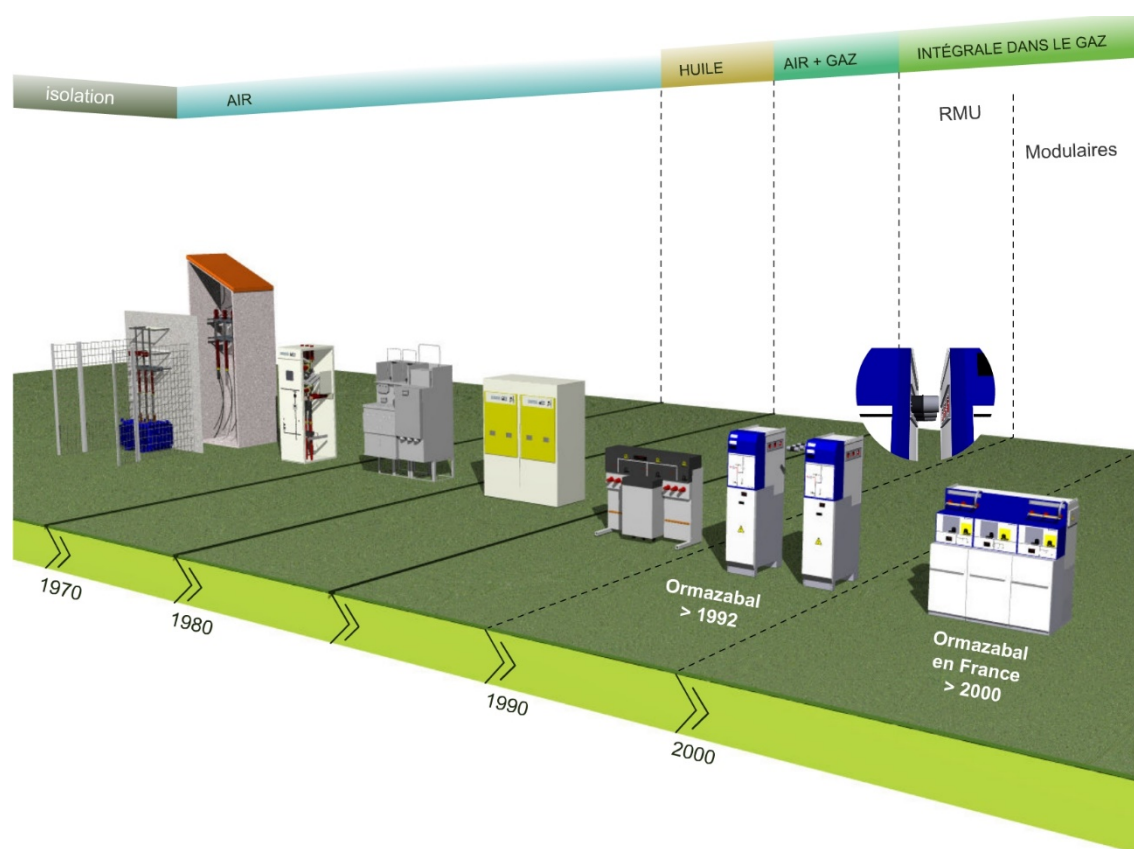
Le raccordement par bornes embrochables et les liaisons inter-unité fonctionnelles par connecteur **Ormalink** donnent à l'ensemble un indice de protection IP67 des parties actives.

Ce qui permet une utilisation sûre et fiable dans des environnements humides, à risque d'inondation ou poussiéreux, etc.

Comme pour la cuve métallique renfermant tous les systèmes, les connecteurs Ormalink possèdent également une gestion du champ électrique grâce à une enveloppe semi-conductrice reliée au potentiel de terre.

EVOLUTION DES TECHNOLOGIES DE COUPURE ET D'ISOLATION DES TABLEAUX HTA

Le schéma ci-dessous montre les évolutions des technologies de coupure grâce aux innovations d'ORMAZABAL dans ce domaine.



Modularité

Les équipements du système constituent un ensemble d'unités fonctionnelles modulaires ou compactes, à isolation intégrale dans le gaz SF₆, raccordées entre elles par les connecteurs ORMALINK. Cet aspect permet de concevoir différents schémas de distribution électrique, tant publique que privée et permet la modification et extension des tableaux HTA.

Simplicité d'installation

L'assemblage des UF réalisé par les connecteurs ORMALINK et 7 points de fixation permet une mise en œuvre simple et rapide, temps d'assemblage approximatif : ½ heure par fonction.

Le raccordement HTA, tout en face avant, permet une facilité de mise des câbles et de mise œuvre des têtes de câbles (bornes embrochables).

Grâce au principe de la technologie à isolation intégrale (cuve inox soudée au laser) et à l'assemblage entre UF par connecteurs Ormalink les problèmes d'alignement liés à la non-planéité du sol sur les tableaux ORMAZABAL comportant un nombre de cellules important, sont évités (dans les limites de tolérance acceptable).



Simplicité et sûreté d'exploitation

Le synoptique clair, les inters verrouillages mécanique et le système de verrouillage à clé permettent une exploitation simple et sûre.

La mise en place et changement de fusibles HTA est facilité par l'utilisation de puits fusibles horizontaux étanches et accessible en face avant du tableau.

La position horizontale permet ainsi une répartition homogène de la température le long des fusibles.



Résistance de chauffage

La technologie d'isolation intégrale de la gamme CGMCOSMOS d'ORMAZABAL rend inutile l'utilisation de résistances de chauffages, par conséquent cette option ne fait pas partie de notre offre.

Conformité aux normes ISO :

Certification ISO : L'ensemble des composants de ces tableaux est réalisé selon des procédés industriels certifiés selon les normes ISO 9001 et 14001.

Maintenance

La cuve comprenant les parties actives du circuit principal ne nécessite pas d'inspection ni de maintenance car elles sont intégralement isolées dans le SF6 qui les protège des effets de l'environnement extérieur.

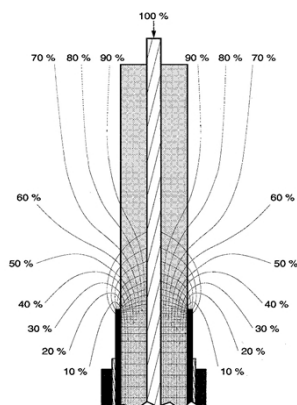
Les tests d'endurance électrique de classe E2 permettent de s'affranchir de toute maintenance garantissent une maintenance des éléments de coupure.

Les mécanismes des appareils de manœuvre des UF ne requièrent aucun graissage.

Désignation de l'opération	Matériel à isolation dans l'air Spécification HN-64-S-41		Matériel à isolation intégrale ORMAZABAL Spécification HN-64-S-52	
	Périodicité	Niv. de Maint.	Périodicité	Niv. de Maint.
Contrôle général et nettoyage	Annuelle	1	Annuelle	1
Nettoyage et graissage des contacts principaux	Tous les 3 ans hors tension	2	Sans Objet	
Contrôle de la partie active (farinage, fêlure, trace d'échauffement)	Tous les 3 ans hors tension	2	Sans Objet	
Vérification de l'absence de traces d'effluves sur les câbles moyennes tension	Tous les 3 ans hors tension	2	Sans Objet	
Contrôle de la commande du sectionneur de terre	Annuelle ou tous les 3 ans	2	Annuelle ou tous les 3 ans	2
Vérification des auxiliaires et des signalisations	Annuelle sous tension	2	Annuelle sous tension	2
Essais électriques/essais de bon fonctionnement	Annuel sous tension	3	Sans Objet	
Contrôle des jeux de barres et de leur serrage	Tous les 3 ans hors tension	3	Sans Objet	
Nettoyage et graissage du sectionneur de terre	Tous les 3 ans hors tension	3	Sans Objet	
Vérification du mécanisme fusion fusible	Tous les 3 ans hors tension	3	Tous les 3 ans hors tension	3
Essais mécaniques (commande, verrouillage)	Tous les 3 ans hors tension	4	Tous les 3 ans hors tension	4
Dépose, nettoyage et graissage de la commande	Tous les 3 ans hors tension	4	Sans Objet	
Vérification des fusibles	Tous les 5 ans hors tension	4	Tous les 5 ans hors tension	4

Solution cellule à isolation dans l'air au pas de 375 mm :

Connexion dans l'air (type EUIC)

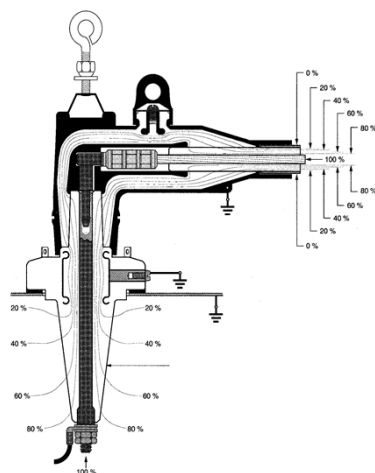


Les lignes de champs sortent de la connexion principale et provoquent des décharges partielles (effets couronne) réduisant la durée de vie du matériel



Solution ORMAZABAL (Isolation intégrale dans le SF6)

Connecteur séparable (prise de courant)



Les lignes de champs sont confinées à l'intérieur de la prise de courant, grâce à une enveloppe semi-conductrice reliée au potentiel de terre des masses métalliques.



Caractéristiques générales

Tension assignée 24kV

Tension nominale du réseau égale ou inférieure à 22kV

Courant assigné du jeu de barres principal 400A

Niveau d'isolement assigné phase/phase et phase/terre des circuits HTA :

- En fréquence industrielle 50Hz 1mn : 50 kV eff.
- En choc de foudre : 125 kV

Fréquence assignée 50Hz

Courant de courte durée admissible : 12,5kA eff. / 1s

Degré de protection de l'enveloppe des circuits HTA : IPX7

Degré de protection des enveloppes de commande et circuits auxiliaires : IP2XC

Enveloppe HTA type : métallique à isolation intégrale

Températures d'utilisation : de -15° C à 40° C

Altitude maximale d'utilisation : **1 000 m**

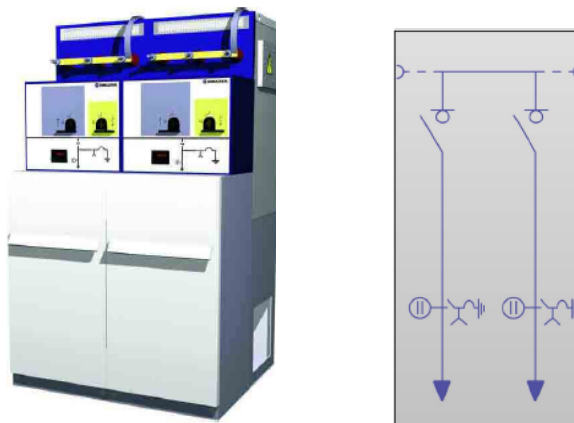
Conforme aux exigences des normes et spécifications suivantes : **HN 64-S-52** ; HN 64-S-43 ;

NF C 13-100 ; NF C 13-200 ; NFC 64-130 ; NFC 64-160 ; CEI 60128 ; CEI 60265 ; CEI60694 ;

CEI 60271-100 ; CEI 60271 -105, CEI 60271-200

Le système CGM COSMOS répond à l'essai d'immersion à une pression de 0,3 bars durant 24heures à la tension nominale.

Ensemble arrivées réseau en coupure d'artère Ormazabal type CGMCOSMOS-II – NF C13100



Dimensions et Poids :

Largeur :	730 mm	Hauteur :	1 800 mm
Profondeur :	750 mm	Poids :	200kg

2 Unités fonctionnelles arrivée interrupteur type CGMCOSMOS-I

Comportant dans une enveloppe étanche sous gaz SF6 :

- 1 jeu de barres tripolaire 400A,
- 1 interrupteur – sectionneur et sectionneur de terre 400A rotatif.

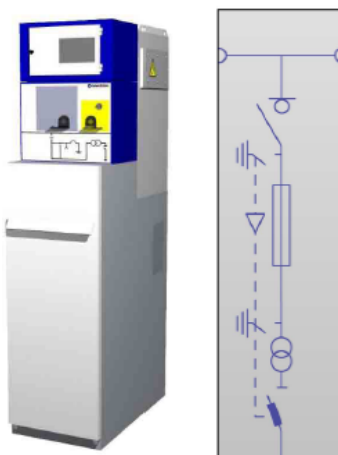
Comportant sous enveloppe IP2XC :

- 1 commande manuelle
- Commande interrupteur et de sectionneur de terre cadenassable,
- 1 verrouillage mécanique interrupteur / sectionneur de terre / capot câbles,
- Contacts auxiliaires : 2NO/2NF position interrupteur, 2NO position sectionneur de terre
- Indicateurs de présence tension (VPIS),
- 3 traversées fixes 400A avec diviseurs capacitifs

Raccordement isolé des câbles par connecteur séparable (interface B) type CSE 400 (non fourni)

1 Unité| UF *TT* - Transformateur de Tension

Unité fonctionnelle mesure de tension Ormazabal type CGMCOSMOS-TT



Dimensions et poids :

Largeur :	470 mm	Hauteur :	2 060 mm
Profondeur :	750 mm	Poids :	245 kg

Comportant dans une enveloppe étanche sous gaz SF6 :

- 1 jeu de barres tripolaire 400A,
- 1 interrupteur – sectionneur et double sectionneur de terre 50A rotatif,
- 3 tubes étanches porte-fusibles HTA,

Comportant sous enveloppe IP2XC :

- 1 commande manuelle
- 3 transformateurs de tension

15.000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$ - 15VA - Cl. 0,5 / 100: $\sqrt{3}$ - 15VA - Cl. 0,5

ou

20.000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$ - 15VA Cl. 0,5 / 100: $\sqrt{3}$ - 15VA - Cl. 0,5

avec raccordement primaire par bornes embrochables

Tension primaire à valider à la commande

3 fusibles HTA 6,3A sans percuteur

Contact auxiliaire : 2NO/2NF position interrupteur, 2NO position sectionneur de terre.

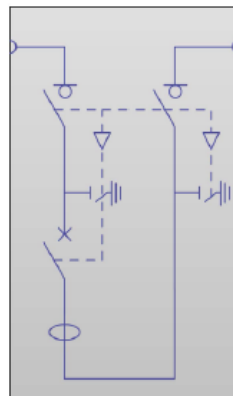
Caisson BT inférieur, plombable par le distributeur d'énergie : 1 sectionneur-fusibles tétrapolaire pour le sectionnement et la protection des circuits B.T. de comptage,

Caisson BT supérieur pour accès client :

1 sectionneur-fusibles tétrapolaire pour le sectionnement et la protection des circuits B.T, installé dans le caisson BT supérieur pour accès client.

1 Unité| UF *DDB* - Disjoncteur Départ Barre

Unité fonctionnelle disjoncteur départ barre Ormazabal type CGMCOSMOS-DDB (départ à droite ou gauche)



Dimensions et poids :

Largeur : 845 mm

Hauteur : 2 060 mm

Profondeur : 1 160 mm (adossable contre le mur)

Poids : 435 kg

Comportant dans une enveloppe étanche sous gaz SF6 :

1 jeu de barres tripolaire 400A,

2 Interrupteurs-sectionneurs rotatifs tripolaires avec coupure dans le SF6,

1 Disjoncteur tripolaire, à coupure dans le vide. $V_n=24$ kV, $I_n=400$ A, $I_{cc}=12,5$ kA avec mécanisme de commande à accumulation d'énergie à la fermeture et l'ouverture.

Comportant sous enveloppe IP2XC :

1 commande manuelle du disjoncteur,

1 Bobine d'ouverture à manque de tension 48Vdc,

1 Bobine d'ouverture à émission 48Vdc,

3 Transformateurs de courant **xxx-xxxA / 5-1A - 7,5VA Cl. 0,2s - 5VA 10P30**),

Calibre TC de comptage / protection à valider par ENEDIS avant commande

Liste primaire TC possible : 50-100, 150-300, 100-200, 200-400

Contacts auxiliaires : 1NO/1NF position interrupteur, 2NO position sectionneur de terre, 2NO/2NF position Disjoncteur.

Coffret Basse Tension :

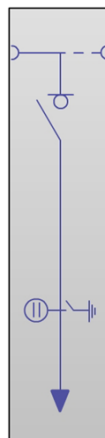
3 Boîtes d'essai ESSAILEC : courant, polarité et tension,

1 Disjoncteur bipolaire BT,

Bornier client.

1 Unité| UF *I* (HT/BT/TR) C13-200 - Interrupteur

Unité fonctionnelle arrivée interrupteur Ormazabal type CGMCOSMOS-I – NF C13-200



Dimensions et poids :

Largeur :	365 mm	Hauteur :	1 800 mm
Profondeur :	750 mm	Poids :	100 kg

Comportant dans une enveloppe étanche sous gaz SF6 :

- 1 jeu de barres tripolaire 400A,
- 1 interrupteur – sectionneur et sectionneur de terre 400A rotatif.

Comportant sous enveloppe IP2XC :

- 1 commande manuelle,
- Commande interrupteur et de sectionneur de terre cadenassable,
- 1 verrouillage mécanique interrupteur / sectionneur de terre / capot câbles,
- Contacts auxiliaires : 2NO/2NF position interrupteur, 2NO position sectionneur de terre
- Verrouillage HT/BT/TR
- 3 traversées fixes 630A (vissées) avec diviseurs capacitifs et indicateurs de présence tension (VPIS),

Raccordement isolé des câbles par connecteur séparable (interface C) type CSE 630 (non fourni).

1 Unité| Calibres des TC 100-200 Calibres des TC 100-200

1 Unité| Contacts auxiliaires Fusion fusibles : O/F pour UF TT Contacts auxiliaires Fusion fusibles : 1NO/1NF

1 Unité| Relais de protection de découplage C15-400 sur UF TT - REU615 Caisson Basse Tension avec relais de protection de découplage
Type REU615 (Protection de découplage de type H1 à H5 et B1, F1)
Sans carte de communication selon imposition ENEDIS

1 Unité| Relais de protection C13-100 et PWH sur UF DDB - REF 615 Caisson Basse Tension avec Relais de protection :
- Courant C13-100
- Wattmétrique homopolaire (PWH)
- Type REF615 -ABB
Sans carte de communication selon imposition ENEDIS

1 Unité| Motorisation UF DDB Motorisation avec bouton poussoir O/F, commutateur Local/Distance et bobine de fermeture à émission

1 Unité| Tôle de fermeture Droite des tableaux avec cellule DDB Tôle de fermeture Droite des tableaux avec cellule DDB

1 Unité| Comparateur de Phases SPC-EDF Comparateur de Phases SPC-EDF

1 Unité| Support poignée de manœuvre Support poignées de manœuvre

1 Unité| Jeu de 3 Fusibles NF 6,3A à percuteur Jeu de 3 Fusibles NF (UTE) - HTA 6,3A-24kV à percuteur

1 Unité| Délai de livraison : 19 semaines à ce jour selon chapitre 4.2 (hors semaines de fermeture d'usine)

3. Étendue de nos fournitures et prestations

3.1 Documents de référence

Notre offre se limite aux équipements et aux prestations décrits au chapitre 1 & 2.

Il vous appartient de vérifier que les éléments techniques spécifiés dans cette offre correspondent à votre besoin. Toute spécification technique transmise par nos soins, devra faire l'objet d'une validation auprès des différents interlocuteurs du projet (Enedis, régies, maître d'œuvre, exploitant, client final, groupiste, ...).

Ormazabal ne pourrait être tenu pour responsable dans le cas où un écart technique serait détecté lors de l'exécution du projet.

Les documents référencés ci-dessous doivent être obligatoirement pris en compte et respectés lors de la manutention, installation et mise en service de nos équipements :

- Tableau comptage BT : notice technique IG-127-FR-03,
- Tableau comptage HTA : notice technique IG-143-FR-03,
- Transformateur HTA/BT type huile : notice technique IG-161-FR-01,
- Enveloppe béton type PREFORMA PF4/5 : notice technique IG-138-FR-04,
- Pour tout autre produit : se rapprocher du service commercial.

Type de connecteurs aux tableaux CGMCOSMOS à la HN 64-S-52, NF C13-100, NF C13-200 et CEI.

Catégorie	Unités fonctionnelles (cellules) HTA	Connecteurs
Norme NF C13-100	Interrupteur (I) - 400A	CSE 400A – Type B
	Interrupteur (I) - 630A	CSE 630A – Type C
	Protection (Pfc)	CSD 250A – Type A
Norme NF C13-200	Interrupteur (I ou L)	CSE 630A – Type C
	Protection (Pfc)	CSD 250A – Type A
	Disjoncteur Départ Câbles (DDC)	CSE 400A – Type B
	Disjoncteur (D ou V)	CSE 630A – Type C

3.2 Assistance technique

Sur demande, un devis peut être effectué pour une prestation de notre Service d'Assistance Technique sur site :

- Assistance à la mise en service
- Formation à l'installation et l'exploitation de nos produits

Dates et prestations à définir sous réserve de confirmation de disponibilité de notre technicien un (1) mois auparavant.

Définition de l'assistance à la mise en service & périmètre de la prestation facturée

En tant que fournisseur d'appareillages HTA, notre responsabilité se limite à assister le client lors de la mise en service.

Dans le cas d'une assistance à MES sur une journée facturée, l'assistance comprend :

- Vérification générale des équipements de notre fourniture,
- Assistance à la mise sous tension,
- Formation à la « prise en main » des matériels, manœuvre HTA notamment,
- Assistance à la mise sous tension avec les services d'ENEDIS.

L'assistance à la mise en service du DEIE avec les services d'ENEDIS nécessitera une deuxième journée de prestation facturée.

Lors de sa présence sur site, notre technicien sera à l'écoute du client pour répondre à toute question technique.

3.3 Limites de prestations

Notre offre est limitée aux équipements et prestations définies au chapitre 1 & 2, elle ne comprend pas :

- L'étude, ou la validation d'une étude de sélectivité,
- Le réglage, paramétrage et vérifications du réglage des relais de protections (si applicable),
- La réalisation de plans et schémas hors standard Ormazabal (remis sous format PDF, avec cartouche Ormazabal),
- Certification de conformité aux normes en vigueur du poste de livraison par un organisme de contrôle agréé du poste de livraison,
- Consuel,
- L'emballage et/ou le conditionnement spécifique des équipements,
- Les démarches administratives auprès du distributeur d'énergie et les prestations d'installation (mise en place du matériel) et de montage des équipements (sauf prestations décrites),
- Les prestations d'installation (mise en place du matériel) et de montage des équipements (sauf prestations décrites),
- La mise en service des équipements,
- La supervision (gestion PO/QO, gestion $Q=f(U)$, page web ...),
- La gestion DEIE + réenclenchement automatique,
- La fourniture qualimètre Enedis,
- Les câbles, conducteurs et accessoires de raccordements,
- Toutes les parties mobiles de la connectique HTA,
- Les prestations par un organisme de contrôle agréé,
- Les essais de type des équipements fournis (PV fournis sur demande),
- Les essais supplémentaires hors routine,
- Les essais de réception en usine,
- Les essais sur site des équipements fournis,
- Le stockage au-delà de 1 mois après la mise à disposition usine,
- La rédaction de procédure de consignation.

4. Conditions commerciales particulières

4.1 Validité

Cette offre est valable 1 mois après la date d'émission.

4.2 Délai de Livraison

Les délais de livraison mentionnés au chapitre 1 sont exprimés en semaines, hors fermeture usine (S51, S52 et mois d'Aout).

Le délai court à compter de la réception de la commande et à la validation des éléments techniques (unifilaires électriques & mécaniques, schémas multifilaires, plans, ...)

Dans le cas d'un tableau comptage HTA (tarif vert), il sera nécessaire d'obtenir avant l'enregistrement de la commande, la validation du distributeur d'énergie concernant le ratio et type des TT et TC à prévoir.

4.3 Lieu de livraison :

France Métropolitaine

4.4 Conditions de livraison

Cellules, Transformateurs

DAP – Franco France métropolitaine, **Non déchargé.**

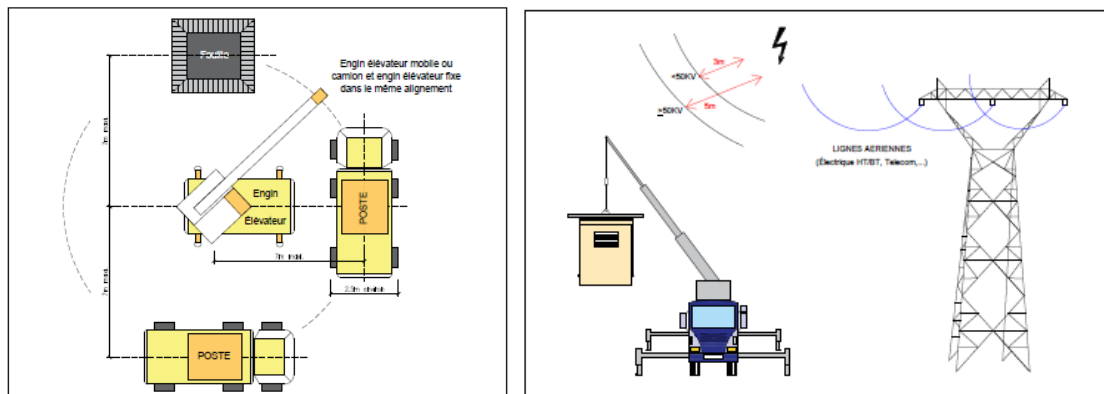
Sous réserve de conditions normales de livraison :

- Zone accessible à des moyens de transport routier traditionnel (camion de 16,5 mètres)
- Assurez-vous de vos possibilités de réception et manutention des équipements (Cellules HTA / Transformateurs / accessoires ...).

Poste préfabriqué béton

DPU – Franco, **Déchargé**

Sous réserve de conditions normales de livraison :



Commun à tous les postes préfabriqués ORMAZABAL :

- Terrain dégagé de toute ligne électrique ou autre,
- Chantier accessible à un ensemble routier (20m x 3m x 4,50m) et une grue le jour de la livraison,
- Zone de grutage et de positionnement du camion stabilisée (13T/essieu), de 10m x 8m, pente < 1%,
- Zone accessible à des moyens traditionnels (grue autoportée + camion remorque 16,5 mètres),
- Toutes démarches administratives dans le cadre de la réglementation effectuées par vos soins (arrêtés de circulation, autorisation d'occupation temporaire etc),
- Date de livraison et de pré-visite programmées par le transporteur.

Enveloppe Préfabriqué – **PF4, PF5S, PF6S et PFU3/4/5** :

- Terrain dégagé de tout obstacle sur un rayon de 7m par rapport à l'axe de la grue,
- Distance maximale de l'axe de la grue à l'axe de la fouille = 7 mètres maximum,

Enveloppe Préfabriqué – **PFU7 et Panelable** :

- Terrain dégagé de tout obstacle sur un rayon de 10m par rapport à l'axe de la grue,
- Distance maximale de l'axe de la grue à l'axe de la fouille = 10 mètres maximum,

En cas d'imposition de ces dates par le client, veuillez consulter le service commercial - Option entraînant une plus-value.

Conformément à la législation en vigueur concernant les chantiers dits mobiles et provisoires, une pré-visite de chantier obligatoire sera prévue en présence du client ou de son représentant. Cette prestation est incluse dans notre offre. Elle sera prévue en présence du client ou de son représentant, suite à quoi, notre service logistique validera les conditions de livraison. Toutes les conditions ci-dessus seront validées lors de la pré-visite de chantier par notre service transport et manutention.

Toute autre condition hors standard fera l'objet d'un devis en sus à la charge du client précisant le coût et les moyens supplémentaires mis en œuvre pour la livraison.

4.5 Échéancier de paiement

20% à la commande, 80% + TVA à la livraison

(Sous réserve du respect du plafond de couverture assurance au départ de la marchandise)

Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein d'ORMAZABAL imposent une couverture crédit permanente suffisante intégrant les sommes facturées non payées déduites des acomptes, ainsi que les montants des commandes reçues non encore facturées.

Dans le cas de figure où le montant de la couverture crédit accordé à ORMAZABAL par l'organisme d'assurance-crédit C&C (filiale ATRADIUS) pour le CLIENT serait inférieur au montant nécessaire, le CLIENT s'engage à mettre en place et à maintenir, une garantie bancaire à première demande d'un montant supérieur au reliquat non couvert. Cette garantie sera communiquée à ORMAZABAL lors de sa première mise en place, ainsi qu'à chaque modification de montant.

4.6 Conditions de facturation : 45 jours fin de mois

4.7 Garantie

Tous les produits proposés dans ce devis ont une garantie Ormazabal standard de 12 mois après la mise en service dans la limite de 18 mois après la livraison.

4.8 Stockage

Pour les livraisons ex-works, la période de stockage maximale des biens sans coût est limitée à 60 jours à compter de la date de confirmation de la livraison. Toutes les dépenses dérivant d'une période de stockage supérieure à 60 jours seront prises en charge par le client.

4.9 Conditions Covid-19 + Pénurie de matières premières et de composants + Sanctions Internationales

Cette offre est émise dans un contexte d'incertitude globale résultant de diverses circonstances indépendantes de la volonté d'ORMAZABAL France, notamment :

I) La pandémie mondiale de COVID-19, bien que connue, n'est pas exempte de l'émergence de nouveaux variants qui pourraient avoir un impact sur les conditions de travail à la fois dans nos usines et dans celles de nos fournisseurs, dans le respect des différentes mesures sanitaires et gouvernementales mises en œuvre à un moment déterminé.

II) La situation mondiale de pénurie de matières premières et d'approvisionnement en composants, y compris, mais sans s'y limiter, les composants électroniques, ainsi que les difficultés rencontrées actuellement pour le transport des marchandises, peuvent inévitablement affecter les délais de livraison et les prix initialement convenus avec notre client.

III) Les conflits armés, ainsi que les sanctions et les restrictions adoptées au niveau international par différentes organisations et pays, ont encore aggravé la situation préexistante de pénurie de matières premières et de composants, en plus de provoquer d'autres répercussions pertinentes, telles qu'une inflation mondiale plus élevée et une instabilité économique. (*)

Ainsi, si à l'émission de la présente offre, lesdites circonstances devaient subir une aggravation inattendue et inévitable qu'elles ne permettraient pas légitimement la bonne exécution de la commande et des conditions commerciales convenues, ORMAZABAL France se réserve le droit de modifier lesdites conditions et d'en informer sans délai le client afin de parvenir à un accord amiable sur les éventuelles modifications à apporter. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour que l'accord conclu rétablisse l'équilibre contractuel existant avant l'aggravation des circonstances susvisées.

Toute circonstance imprévue ou inévitable qui fait obstacle de manière significative ou entrave l'exécution régulière des obligations en vigueur peut être considérée comme un cas de force majeure, si les conditions appropriées sont remplies. Dans ce cas, les parties auront recours à ce qui est prévu dans les documents contractuels et/ou la législation applicable, le cas échéant, en matière de Force Majeure.

(*) ORMAZABAL France se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts au client pour toute réclamation, perte et/ou frais subis par Ormazabal France en raison de toute violation par le client de toute loi sur le contrôle des exportations ou la conformité commerciale et/ou d'autres réglementations internationales concernant les embargos et sanctions appliqués aux Produits et/ou Services visés dans cette offre.

Ces conditions de vente s'appliquent en sus de nos conditions générales de vente.

5. Conditions générales de vente - V6 juillet 2021

ARTICLE 1 : AVERTISSEMENTS

1.1 Sauf convention écrite, les conditions générales de vente de la société ORMAZABAL FRANCE prévalent sur toutes autres présentées par le Client qui accepte sans restriction les articles énoncés ci-dessous, ainsi que les conditions générales de vente du groupe ORMAZABAL (disponibles sur <https://www.ormazabal.com/fr-fr/conditions-generales-de-vente/>). En cas de clauses antagonistes, les conditions générales de vente d'ORMAZABAL FRANCE prévalent sur les conditions générales de vente du groupe ORMAZABAL dont elles précisent et adaptent les dispositions. Il sera entendu par ailleurs que les conditions générales du groupe ORMAZABAL seront réputées connues et acceptées par le Client dès lors que celui-ci aura reçu une offre d'ORMAZABAL FRANCE comportant les présentes conditions générales de vente.

1.2 La société ORMAZABAL FRANCE assure la fourniture d'appareillages électriques répondant aux normes européennes en vigueur ou aux spécifications EDF /ENEDIS.

Chaque type de produit est associé à une norme ou une spécification particulière définissant le cadre d'utilisation du matériel ainsi que les règles de sécurité. Celles-ci sont, en outre, complétées par une notice technique fournie avec l'appareillage dont les monteurs et les exploitants du Client doivent obligatoirement prendre connaissance.

En conséquence, la société ORMAZABAL FRANCE dégage toute responsabilité en cas de non-respect des procédures de montage, de mise en service et d'exploitation. Ces opérations doivent être réalisées par du personnel compétent et habilité par le Client. Les services techniques de la société ORMAZABAL FRANCE restent à la disposition du Client pour lui apporter le soutien dont il aurait éventuellement besoin.

1.3 Toute modification apportée aux produits vendus par ORMAZABAL FRANCE risque de le rendre non conforme aux normes et spécifications initiales selon lesquelles ils ont été conçus. Par conséquent, la société ORMAZABAL FRANCE décline toute responsabilité, sauf accord écrit, quant aux modifications apportées par le Client ou par un tiers.

ARTICLE 2 : TRANSFERT DES RISQUES

Sauf conditions particulières convenues entre le Client et ORMAZABAL FRANCE, les marchandises sont expédiées par défaut suivant les Incoterms suivants (Incoterms 2020) :

- a- Pour les cellules MT et/ou les transformateurs MT-BT livrés non intégrés dans des enveloppes : DAP (Delivered At Place)
- b- Pour les postes de livraison ou de transformation : DPU (Delivered at Place Unloaded)

Nonobstant l'article 3, le transfert des risques sur le matériel est effectif à partir du déchargement sur le lieu de livraison convenu lors de la commande pour l'Incoterm DPU, ou bien conformément aux conditions de livraison dans le cas de conditions particulières différentes. Le Client deviendra alors responsable des dommages causés aux produits et/ou des dommages causés aux tiers par les produits laissés sous sa garde dès leur remise matérielle.

Il appartient au Client de s'assurer du maintien des marchandises en parfait état de fonctionnement entre leur livraison et leur mise en service ultérieure.

ARTICLE 3 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

3.1 Les marchandises restant la propriété d'ORMAZABAL FRANCE jusqu'au paiement intégral de leur prix (principal et intérêts), il est interdit au Client d'en disposer pour les revendre ou les transformer.

3.2 A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, ORMAZABAL FRANCE pourra exiger à tout moment la restitution aux frais du Client, des marchandises livrées. La vente sera ainsi résolue de plein droit si bon lui semble et les acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le Client.

3.3 Le Client s'abstiendra de réaliser tout acte de disposition, cession ou perception, à quelque titre que ce soit, concernant les marchandises tant que le montant de celles-ci n'aura pas été intégralement payé.

Si le Client venait à procéder à la vente des Produits, ORMAZABAL FRANCE pourra réclamer le paiement à l'Acheteur du Client, quand bien même celle-ci comprendrait d'autres produits que ceux vendus par ORMAZABAL FRANCE.

3.4 En cas de saisie-exécution ou de toute autre intervention d'un tiers sur les produits, comme en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Client, ce dernier devra en informer ORMAZABAL FRANCE sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette clause ne fait aucunement opposition au transfert des risques.

ARTICLE 4 : PRIX

4.1 Sauf contrats particuliers, marchés spécifiques suite à des appels d'offres, les prix ne seront communiqués que sur demande expresse. En fonction de l'étude et suite à la consultation, les prix feront l'objet d'un devis personnalisé et confidentiel en tenant compte d'éventuels accords commerciaux préalables ou à venir.

4.2 Les prix remis et accordés ne peuvent avoir valeur de précédent et peuvent être révisés hors marché ou convention écrite à chaque consultation.

4.3 Sauf convention écrite, les prix communiqués par devis en référence à une consultation sont valables 1 mois.

4.4 Les prix de transport, de déchargement et de mise en place communiqués impliquent une distance de l'axe de la grue à l'axe de l'emplacement du poste inférieure ou égale à 7m (avec la grue et le camion placé sur la zone de stabilisation), aucun obstacle n'empêchant les mouvements nécessaires au déchargement du poste, et l'accès possible des engins nécessaires au déchargement. La durée de la prestation de déchargement ne devra pas excéder 4

heures, temps de route de la grue inclus. Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, un devis sera communiqué au Client qui devra le valider préalablement à la livraison.

Par ailleurs, les formalités administratives et les frais relatifs à une demande d'arrêté de circulation seront dans tous les cas à la charge du Client.

ARTICLE 5 : VICES APPARENTS

5.1 Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la remise des Produits, c'est-à-dire lorsque les produits sont livrés au lieu convenu avec le Client, ce dernier notifiera par écrit à ORMAZABAL FRANCE l'existence de défauts apparents.

5.2 Par vices ou défauts apparents sont entendus les manques de pièces du produit ou les défauts de qualité ou d'état du produit, pouvant être appréciés par simple inspection oculaire ou par un minimum de contrôle à la réception des produits par le Client.

5.3 Si la réclamation n'a pas lieu dans les délais indiqués ci-dessus, il sera entendu que la marchandise a été livrée et réceptionnée dans des conditions et un état satisfaisant.

ARTICLE 6 : DOMMAGES

Concernant les réclamations en cas d'incident dans la livraison, le transport, l'approvisionnement d'un produit :

- La marchandise doit être inspectée immédiatement par le Client après sa réception.
- Les dommages visibles doivent être notifiés par le Client à ORMAZABAL FRANCE au moment de la réception par le Client dans la documentation de transport. Ils devront également être ratifiés par le transporteur.
- Les dommages non visibles détectés après le déchargement doivent être communiqués par le Client à ORMAZABAL FRANCE par lettre LRAR sous un délai maximum d'une semaine.

ARTICLE 7 : ANNULATION DE COMMANDE ET REPORT DE LIVRAISON

7.1 L'acceptation de la commande ne sera définitive qu'à réception de l'offre commerciale datée, paraphée et signée par le Client sur toutes les pages de l'offre.

7.2 Cellule et transformateurs : le Client devra s'acquitter d'un montant égal à 10% du prix total de vente en cas d'annulation de commande dans un délai de trois semaines après la date de réception de la commande.

7.3 Configuration technique spécifique (cellules comptage HTA, huisseries spécifiques, couleurs de postes spécifiques...) : le Client devra s'acquitter d'un montant égal à 100% du prix total de vente en cas d'annulation de commande.

7.4 Postes de transformations hors configuration technique spécifique : le Client sera redevable d'un montant égal à :

- 5% en cas d'annulation dans un délai d'une semaine après la date de réception de la commande.
- 30% en cas d'annulation à une date située à moins de trois semaines de la date de livraison prévue dans la commande.
- 100% en cas d'annulation à une date située à moins de deux semaines de la date de livraison prévue dans la commande.

7.5 En cas de report de livraison du fait du Client d'un matériel disponible, quel que soit le matériel commandé, le Client sera redevable au titre des frais de stockage, d'une indemnité de 500 € par matériel et par semaine de report (toute semaine commencée étant considérée comme complète), avec une franchise d'une semaine.

En cas de report de livraison d'un matériel disponible du fait du Client, quel que soit le matériel commandé, supérieur à quatre semaines au-delà de la date initialement prévue dans la commande, le Client sera redevable d'un acompte égal à 60% du montant total HT de la commande payable sous un délai de 30 jours.

En cas de report de livraison d'un matériel disponible du fait du Client, quel que soit le matériel commandé, supérieur à huit semaines au-delà de la date initialement prévue dans la commande, le Client sera redevable d'un acompte égal à 95% du montant total HT de la commande payable sous un délai de 30 jours (les 5% HT restant ainsi que la TVA sur le montant total de la commande seront facturés à la livraison du produit).

En cas de non-paiement de ces acomptes à date, la vente sera considérée comme résolue, Le Client demeurant néanmoins redevable du paiement entier du matériel mis à disposition par ORMAZABAL FRANCE

7.6 Dans le cas de figure où un matériel en cours d'expédition ne pourrait pas être effectivement livré / déchargé du fait du Client, les frais logistiques inhérents seront à la charge du Client, ainsi que ceux liés à la re-livraison du matériel.

7.7 Commandes de Service : le Client devra s'acquitter d'un montant égal à 100% du prix total de vente en cas d'annulation de commande dans un délai de deux semaines avant la date prévue de réalisation de la prestation de Service.

ARTICLE 8 : ESCOMPTE, RÉDUCTIONS ET RABAIS

8.1 Aucun escompte pour tout paiement anticipé ne sera consenti.

8.2 Toute réduction, rabais ou remise, quel que soit sa motivation, devra faire l'objet d'un accord écrit préalable de la part de la société ORMAZABAL FRANCE.

ARTICLE 9 : MODALITÉS DE PAIEMENT

9.1 Toutes les factures émises par ORMAZABAL FRANCE seront considérées approuvées et conformes à moins que le Client ne manifeste sa non-conformité par écrit à ORMAZABAL FRANCE, dans les sept jours calendaires suivant la réception de celle-ci. Dans le cas de livraisons partielles, ORMAZABAL FRANCE sera autorisé à facturer et à exiger le paiement de chaque livraison partielle, ainsi qu'à émettre des factures partielles, et le Client sera tenu de régler ces factures conformément aux présentes CGV.

9.2 Sauf convention écrite, les délais de paiement sont fixés à 45 jours (quarante-cinq jours) calendaires fin de mois ou 60 (soixante) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. Les paiements devront être réalisés par virement bancaire à l'ordre de la société ORMAZABAL FRANCE.

9.3 Modalités de calcul du délai de paiement à 45 jours fin de mois

Le règlement doit intervenir au plus tard à la fin du mois civil durant lequel le délai de 45 jours calendaires, à compter de la date d'émission de la facture, est expiré.

ARTICLE 10: RETARD DE PAIEMENT

10.1 En cas de retard de paiement, ORMAZABAL FRANCE pourra suspendre la livraison de toutes commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

10.2 Tout retard de paiement par rapport à l'échéance convenue entraînera l'application de plein droit, de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal. Le taux d'intérêt légal est publié semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le taux à prendre en compte étant celui en vigueur à la date du retard de paiement. Par ailleurs, toute inexécution par le Client, totale ou partielle de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, fixé par voie de décret pris en application de l'article 121 de la loi du 22 mars 2012.

10.3 Respecter les délais de paiement est une condition essentielle, par conséquent, si le Client ne tenait pas ses engagements et ses obligations de paiement, s'il ne réglait pas à temps ou dans son intégralité, ORMAZABAL FRANCE sera autorisé à suspendre tout engagement ou obligation découlant du Contrat jusqu'à ce que le Client honore ses obligations, ou même à résoudre le Contrat, et ce, sans préjudice du droit d'ORMAZABAL FRANCE au recouvrement des dommages et intérêts de pénalités pour le retard d'exécution, voire la non-exécution du Contrat.

ARTICLE 11 : GARANTIES

11.1 ORMAZABAL FRANCE s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution des équipements fournis au titre de la présente offre sur le territoire français exclusivement, dans la limite des dispositions ci-après.

11.2 L'obligation d'ORMAZABAL FRANCE ne s'applique pas aux réparations, remplacements ou changements sur les produits qui résulteraient :

- De l'usure normale ou de l'action du temps sur les équipements, de défauts esthétiques provoqués par l'oxydation ou la corrosion entre autres,
- D'accidents ou défauts provenant de négligence, défaut d'installation, de raccordement, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme avec les prescriptions d'ORMAZABAL FRANCE ou les codes et normes d'exploitation applicables aux équipements concernés,
- De conditions inadéquates de déchargement, de stockage ou de stockage intermédiaire des équipements avant mise en service qui pourraient altérer ou détériorer les caractéristiques des équipements livrés ou de leurs composants essentiels.
- De conceptions ou éléments imposés par Le Client ou d'informations erronées transmises par celui-ci
- D'une réalisation sans l'accord écrit d'ORMAZABAL France et par du personnel étranger à la société ORMAZABAL France (ou à une société du groupe ORMAZABAL)
- D'une actualisation des produits effectuée par ORMAZABAL postérieurement à la vente des produits au Client
- D'une actualisation des firmwares et des programmes effectués par ORMAZABAL postérieurement à la vente des produits au Client

11.3 Cette garantie s'applique aux vices qui se seront manifestés pendant une période de douze mois à compter de la date de la mise en service effective des équipements. Cette mise en service sera notifiée par courrier par le Client à ORMAZABAL FRANCE. A défaut, la date de livraison sera considérée comme la date de mise en service effective des équipements, et en tout état de cause cette durée de garantie n'excèdera pas dix-huit mois à compter de date de livraison des équipements.

En cas de report de livraison du fait du Client d'un matériel disponible, quel que soit le matériel commandé, cette durée de garantie maximale de 18 mois sera comptabilisée à partir de la 1ère date de disponibilité du matériel.

11.4 Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, Le Client devra :

- Aviser ORMAZABAL FRANCE sans retard et par écrit des vices qu'il impute aux équipements,
- Donner à ORMAZABAL FRANCE toute facilité pour procéder à une expertise,
- S'abstenir d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers, tout remplacement, réparation ou modification dudit équipement, sans accord explicite écrit d'ORMAZABAL France,
- Avoir intégralement payé le matériel sur lequel s'applique la garantie.

11.5 Toute réclamation technique sur l'équipement donnera lieu à une expertise réalisée sur site ou en usine suivant le cas de figure, ce choix du lieu étant de la responsabilité exclusive d'ORMAZABAL FRANCE, pour déterminer les causes du défaut ou de l'incident. Le rapport d'expertise déterminera les responsabilités. En cas d'expertise réalisée hors du territoire métropolitain français, en raison des coûts de déplacements, il sera facturé au Client des frais d'intervention. En outre, ORMAZABAL FRANCE se donne la possibilité de refuser une intervention dans un des pays listés parmi ceux déconseillés figurant sur le site du Ministère des Affaires Etrangères à la date de demande d'intervention.

11.6 Pour les expertises et réparations réalisées dans les usines ORMAZABAL, les démontages, emballages, chargements, transports, douanes, taxes, etc... dérivés de l'envoi du matériel défectueux à l'usine du vendeur restant à la charge de l'acquéreur.

11.7 Les interventions sur un site différent du point de livraison initial donneront lieu à une refacturation des frais supplémentaires correspondants.

11.8 L'obligation d'ORMAZABAL FRANCE ne s'applique pas aux consommables, piles, batteries et les équipements les incluant de façon non démontables (blocs portatifs de secours, UPS ...), ampoules, voyants et tubes au néon, gants isolants, extincteurs.

11.9 Les dommages, dégâts, etc. résultant des points ci-dessous, seront exclus de la garantie :

a. L'utilisation, remplacement, réparation, modification, maintien ou changement, ou manque d'entretien et de maintenance corrects, conformément aux instructions indiquées par ORMAZABAL FRANCE. Dans ce sens, ORMAZABAL FRANCE fournira au Client l'information et la documentation nécessaires, y compris le manuel de fonctionnement, pour la réalisation de ces tâches.

- b. L'utilisation et manœuvres incorrectes, les négligences, usage abusif, montages défectueux, variations dans la qualité de l'alimentation électrique (tension, fréquence, ...), modifications apportées sans l'approbation d'ORMAZABAL FRANCE, les installations réalisées ou modifiées postérieurement sans respecter les instructions techniques du produit, et plus généralement toute cause ne pouvant être imputée à ORMAZABAL FRANCE.
- c. L'accès et l'intervention par du personnel non autorisé par ORMAZABAL FRANCE sur des parties scellées et/ou verrouillées des produits.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ

Le Client et ORMAZABAL FRANCE renoncent mutuellement à se prévaloir des dommages immatériels directs et/ou indirects tels que notamment : les pertes d'exploitation, de profit, de préjudice commercial ou d'image...

ARTICLE 13 : RÉSILIATION

Dans le cas de figure où le Client manquerait à l'une de ses obligations ou s'il existait un doute sur l'exécution de ses obligations, ORMAZABAL FRANCE sera autorisé à procéder à la résiliation et à la cessation des accords en le notifiant préalablement par écrit au Client. Il sera par ailleurs autorisé à récupérer la propriété sur les marchandises et ce, sans préjudice des autres droits d'ORMAZABAL FRANCE, notamment le droit de recouvrement de tous les dommages et préjudices subis, y compris tous les coûts judiciaires et extra judiciaires, ainsi que le paiement par le Client à ORMAZABAL FRANCE de toutes les sommes dues ou toute autre en souffrance qui seront considérées comme échues et dues par cet acte.

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITÉ

Le Client s'engage à ne pas dévoiler à autrui des documents, données, connaissances techniques ou tout autre renseignement reçu de la part de ORMAZABAL FRANCE, sans le consentement préalable formulé par écrit par ORMAZABAL FRANCE et à n'utiliser ces informations que pour les finalités reprises dans les présentes CGV.

Le Client s'engage à ne partager ces informations confidentielles qu'avec ses employés ayant besoin de disposer de ces renseignements dans le cadre de l'exécution du contrat ou de la commande.

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT EUROPÉEN RELATIF À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cas de figure où le Client fournirait à ORMAZABAL FRANCE des données qui constituent des « données à caractère personnel » (en ce inclus toute « donnée à caractère personnel sensible »), ORMAZABAL FRANCE traitera en toutes circonstances ces données conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au Règlement Européen relatif à la Protection des Données Personnelles 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après désignés ensemble « la Règlementation »). Le Client consent à ce qu'ORMAZABAL FRANCE et d'autres sociétés du groupe ORMAZABAL aient accès, conservent et traitent de telles données : (i) aux fins de fournir des produits et services au Client ; (ii) pour faciliter la gestion, l'administration ou l'exploitation des activités d'ORMAZABAL FRANCE et d'autres sociétés du groupe ORMAZABAL ; (iii) pour envoyer au Client des communications, y compris à des fins de prospection commerciale, à moins que le Client ne s'y oppose. Dans ce cas, le Client pourra envoyer un courrier électronique à l'adresse FRANCE@ormazabal.com.

Conformément à la Règlementation, ORMAZABAL FRANCE s'engage à garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles et à prendre toutes les mesures de sécurité conformément à l'état de l'art en matière informatique, notamment matérielle et logique, pour assurer la conservation et l'intégrité des données traitées et empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse desdites données au cours de l'exécution des présentes. Le Client s'engage à fournir à ORMAZABAL FRANCE des informations qui constituent des données à caractère personnel (en ce inclus « toute donnée à caractère personnel sensible ») qu'après s'être assuré d'avoir obtenu l'ensemble des accords nécessaires et procédé aux notifications requises, et que le Client est dûment autorisé à fournir de telles informations, de sorte à ce que ORMAZABAL FRANCE et les sociétés du groupe ORMAZABAL puisse les utiliser ou les communiquer sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée, dans les conditions prévues aux présentes. Le Client s'assurera également que les informations qu'il fournit à ORMAZABAL FRANCE se prêtent à de telles fins, et qu'au regard de l'utilisation envisagée, elles soient fiables, précises, complètes et actuelles. Au cas où ces informations devraient être mises à jour, modifiées ou supprimées, le Client s'engage à en informer ORMAZABAL FRANCE sans délai.

ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Ce contrat est régi par la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.